



ORDEN DE INICIO DEL EXPEDIENTE N.º 40/VC-224/23, TRAMITADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

La Dirección Provincial del INNS en Segovia, necesita proceder a la contratación con una empresa especializada y clasificada como servicio de prevención ajeno, para la realización del reconocimiento médico laboral a los empleados públicos de la Dirección Provincial del INSS de Segovia, al no ser posible realizarlo por medios propios.

Según consta en la memoria aportada por la secretaria provincial, la necesidad se justifica en base a los siguientes motivos:

- . El artículo 14 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, establece la obligación del empresario de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, constituyendo igualmente una obligación de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio.
- . El artículo 22 de esta ley se concreta la obligación accesoria del empresario de garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
- . El artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, establece lo siguiente:

“En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:

1º Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

2º Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores.

3º.- Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos”.

Y el artículo 38 “Colaboración con el Sistema Nacional de Salud” del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, establece en el punto 2 “El servicio de prevención colaborará en las campañas sanitarias y epidemiológicas organizadas por las Administraciones Públicas competentes en materia sanitaria”.

Por todo ello es necesario garantizar a los empleados públicos de la DP del INSS de Segovia la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo y la realización de reconocimientos médicos que correspondan al personal de nueva incorporación, de reincorporación tras una ausencia prolongada por motivos de salud al que se asignen tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.



Así como los reconocimientos médicos específicos de otorrinolaringología, ginecología y urología

De los argumentos expuestos, se deduce que la necesidad a la que se pretende dar satisfacción con el objeto del contrato es directa, clara y proporcional.

Por otra parte, se prevé la división por lotes, según el siguiente detalle:

- Lote 1. Reconocimiento médico general
- Lote 2. Reconocimiento médico otorrinolaringológico
- Lote 3. Reconocimiento médico ginecológico
- Lote 4. Reconocimiento médico urológico

Asumiendo dicha necesidad, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), esta Unidad formula la siguiente,

PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE

PRIMERO. - En virtud de lo previsto en el artículo 116.1 de la LCSP, se ordene el inicio del expediente n.º 40/VC-224/23, para la contratación de los servicios para la realización de reconocimiento médico a los empleados públicos de la Dirección Provincial del INSS de Segovia

SEGUNDO. - Que la naturaleza jurídica de este contrato se defina como de servicios, conforme a lo previsto en el artículo 17 de la LCSP, procediendo a la división en lotes, según lo dispuesto en el art.º 99.3 de la citada Ley.

Asimismo, no estará sujeto a regulación armonizada según el artículo 22.1c) de la LCSP.

TERCERO. - Que el presupuesto base de licitación que, como límite máximo de gasto que en virtud de este contrato compromete esta Entidad, asciende a la, cantidad de **quince mil cinco (15.005,00,-€) euros, IVA exento**, que se imputará a la aplicación 1391 1623 del Presupuesto de Gastos y Dotaciones de esta Dirección Provincial del INSS, para los ejercicios 2023 y 2024, de acuerdo con el siguiente detalle de imputación y distribución de anualidades:

- Importe máximo (IVA exento): 15.005,00,- €
- Distribución estimada de anualidades:
 - Año 2023:..... 14.305,00 €
 - Año 2024:..... 700,00 €

CUARTO. - Que, a los efectos previstos en el artículo 116.4 de la LCSP, resultarán de aplicación al expediente de referencia las siguientes circunstancias:

Procedimiento de licitación: Atendiendo a su valor estimado, la adjudicación del contrato se realizará por procedimiento abierto simplificado a que se refiere el artículo 159.6 de la LCSP, de acuerdo con lo previsto en el artículo 131.2 de la LCSP.



A tales efectos, la convocatoria de licitación del contrato se publicará en el perfil de contratante de acuerdo con lo establecido en el art.º 159.2 de la LCSP, y conforme a los plazos previstos en el artículo 159.3 de la LCSP.

Clasificación/criterios de solvencia exigidos:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159.6, apartado b), de la LCSP, en el presente procedimiento se exige a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

Criterios de adjudicación

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 145.3.g) de la LCSP, se evaluarán las proposiciones presentadas con el fin de obtener una mejor relación calidad-precio con los siguientes criterios económicos y cualitativos en la medida que éstos están vinculados con el objeto del contrato, para cada uno de lotes:

Lote 1.- Reconocimiento médico-laboral con especial atención al aparato musculoesquelético

1.- Criterio económico: 70 puntos del total de 100 recaen directamente sobre el precio ofertado por la totalidad del servicio.

2.- Criterios cualitativos: Se otorga un total de 30 puntos a los criterios relacionados con la calidad, todos ellos evaluables automáticamente mediante cifras o porcentajes, distribuyéndolos de acuerdo con el siguiente resumen:

- Hasta un total de 25 puntos, la ejecución por el contratista de las prestaciones que se definen en la cláusula 4.2.b) del PCAP
- 5 puntos si se permite la descarga de los informes y pruebas médicas a través de una plataforma digital segura.

Lote 2.- Reconocimiento médico otorrinolaringológico

1.- Criterio económico: 90 puntos del total de 100 recaen directamente sobre el precio ofertado por la totalidad del servicio.

2.- Criterios cualitativos: Se otorga un total de 10 puntos a los criterios relacionados con la calidad, todos ellos evaluables automáticamente mediante cifras o porcentajes, distribuyéndolos de acuerdo con el siguiente resumen:



- 5 puntos si se permite la descarga de los informes y pruebas médicas a través de una plataforma digital segura.
- 5 puntos por realizar una valoración foniátrica, con la finalidad de **detectar oportunamente alteraciones en las cuerdas vocales, evitar futuros daños y complicaciones en la voz**

Lote 3. Reconocimiento médico ginecológico

1.- Criterio económico: 95 puntos del total de 100 recaen directamente sobre el precio ofertado por la totalidad del servicio.

2.- Criterios cualitativos: Se otorga un total de 5 puntos a los criterios relacionados con la calidad, todos ellos evaluables automáticamente mediante cifras o porcentajes, distribuyéndolos de acuerdo con el siguiente resumen:

- 5 puntos si se permite la descarga de los informes y pruebas médicas a través de una plataforma digital segura.

Lote 4. Reconocimiento médico urológico

1.- Criterio económico: 95 puntos del total de 100 recaen directamente sobre el precio ofertado por la totalidad del servicio.

2.- Criterios cualitativos: Se otorga un total de 5 puntos a los criterios relacionados con la calidad, todos ellos evaluables automáticamente mediante cifras o porcentajes, distribuyéndolos de acuerdo con el siguiente resumen:

- 5 puntos si se permite la descarga de los informes y pruebas médicas a través de una plataforma digital segura.

Valor estimado del contrato: Según consta en la memoria de la Unidad petitionaria, la prestación de este servicio está exenta de tributación del IVA, según se establece en el artículo 20 de la Ley 37/92 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido.

El valor estimado de este contrato se desglosa de la siguiente forma:

Lote	Denominación	Nº Unidades estimadas	Importe unitario IVA exento	Importe máximo a efectos de licitación (IVA exento)
1	RM Laboral General con especial atención al aparato musculo-esquelético	76	70 €	5.320 €
2	RM específico otorrino-laringológico	66	60 €	3.960 €
3	RM específico ginecológico	42	120 €	5.040 €
4	RM específico urológico	24	75 €	1.800 €
TOTAL:				16.120 €



Con la siguiente distribución por anualidades:

Aplicación presupuestaria: 1391 1623

Existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto/anteproyecto de gasto y dotaciones del INSS, para el ejercicio 2023/2024, para atender el gasto derivado de esta propuesta.

A estos efectos, podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias vigentes en cada momento de las Administraciones Públicas sujetas a la LCSP.

Régimen de recurso y jurisdicción competente

De acuerdo con lo establecido el artículo 44.6 de la LCSP, los actos que se dicten en el procedimiento de adjudicación podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnados mediante recurso contencioso-administrativo, en los plazos y formas establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, respectivamente.

El orden jurisdiccional competente para el conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de este contrato será el contencioso-administrativo.

Necesidad a la que se pretende dar satisfacción: Según memoria suscrita por la Unidad peticionaria, de la que se desprende una relación con el objeto del contrato directa, clara y proporcional.

QUINTO. - Garantías: En este procedimiento no procede la constitución de garantías, de conformidad con lo establecido en el art. 159.6.

SEXTA. - Revisión de precios: Atendiendo a la naturaleza de la prestación, y conforme a lo previsto en el artículo 103 de la LCSP en este procedimiento no se admite la revisión de precios según la cláusula decimoquinta del PCAP.

Segovia,
La Unidad Tramitadora,

SANCHO SANZ ELENA
- DNI 16793298D

Firmado digitalmente por SANCHO
SANZ ELENA - DNI 16793298D
Fecha: 2023.04.13 08:56:08 +02'00'

Correo.inss-segovia.secret-de-direccion@seg-social.es



Calle Pinar de Valsaín, nº 1
40005 - SEGOVIA
TEL.: 921 41 44 52
Código DIR3: EA0042182



Vista la presente propuesta, esta Dirección Provincial:

RESUELVE

Prestar su conformidad a la citada propuesta, aprobando el contenido que en la misma se refleja (inicio expediente. 40/VC-224/23).

Segovia,
La Directora General
P.D. El Director Provincial del INSS
Resolución 29/09/2022 de la Dirección General del INSS (BOE 01/10/22)
Acuerdo de 26//12/06 – BOP de 10/01/07

lourdes.sanz@
seg-social.es -
40IU0084
P.D. LA SECRETARIA PROVINCIAL

Firmado digitalmente
por lourdes.sanz@seg-
social.es - 40IU0084
Fecha: 2023.04.13
09:16:40 +02'00'

Lourdes Sanz Sanz